

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9544/2555

นายสมชาย เลิศอรียานันท์
ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

เมื่อเห็นตามสัญญาจำนองที่ได้ประกันหนี้ไว้ระงับไป สัญญาจำนองจึงระงับสิ้นไปด้วยตาม ป.พ.พ. มาตรา 744 (1) ด้วยเหตุนี้จำเลยในฐานะผู้รับจำนองจึงไม่อาจหวังเหนี่ยวถือสิทธิใดๆ ในสัญญาจำนองและทรัพย์สินที่จำนองไว้ได้อีก การที่จำเลยปลดจำนองให้แก่ อ. และ ว. ซึ่งเป็นการกระทำไปตามหน้าที่ของเจ้าหนี้ผู้ที่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ย่อมต้องคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันการชำระหนี้แก่เจ้าของทรัพย์สิน การที่จำเลยจดทะเบียนปลดจำนองจึงเป็นการดำเนินการไปตามหน้าที่ของเจ้าหนี้ผู้ที่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ที่พึงต้องคืนหลักประกันการชำระหนี้ดังกล่าว การกระทำของจำเลยจึงหาเป็นละเมิดต่อโจทก์ไม่ และหาเป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ค้าประกันไม่อาจเข้ารับช่วงในสิทธิจำนองที่ได้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ตามมาตรา 697 ไม่ เพราะบทบัญญัติมาตราดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าหนี้กระทำให้สิทธิ บุริมสิทธิ หรือจำนองที่มีเพื่อประโยชน์ในการได้รับชำระหนี้ลดน้อยลง อันเป็นการกระทำก่อนการได้รับชำระหนี้จนครบ โจทก์จึงจะอ้างว่าจำเลยทำให้เสื่อมสิทธิในการเข้าสวมสิทธิจำนองของตนเพื่อไล่เบียดต่อ อ. และ ว. หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 22,515,246.94 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 22,015,246.94 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์ และชำระค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 45,865 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์ กับให้จำเลยให้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 50,000 บาท

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า นายอุรุพร กับนายวรารุณี ทำสัญญากู้เงินและสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากจำเลย โดยจดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 12695 และ 12696 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประกันในวงเงิน 25,000,000 บาท โดยมีโจทก์เป็นผู้ค้าประกันโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมในวงเงิน 25,000,000 บาท และบริษัท อริยะโฮลดิ้ง จำกัด ทำสัญญากู้เงินและสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากจำเลยในวงเงิน 30,000,000 บาท โดยโจทก์กับพวกเป็นผู้ค้าประกันด้วยการจำนำสมุดเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ 047 - 3 - 02317 ของโจทก์ จำนวน 30,000,000 บาท เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้โดยไม่จำกัดจำนวน ต่อมาบริษัทอริยะโฮลดิ้ง จำกัด ผิดนัดไม่ชำระหนี้จำเลยจึงบอกเลิกสัญญาและหักเงินในบัญชีดังกล่าวของโจทก์

จำนวน 16,073,485.04 บาท ชำระหนี้แทน โจทก์ทำหนังสือแจ้งยินยอมให้จำเลยหักเงินในบัญชีและขอรับเงินส่วนที่เหลือคืน แต่จำเลยปฏิเสธอ้างว่าโจทก์ยังมีภาระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่มีต่อหนี้รายนายอรุพรกับนายวรารุณี จำนวน 23,757,439.23 บาท พร้อมมีหนังสือทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังโจทก์ นายอรุพรและนายวรารุณี ต่อมาจำเลยหักเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวของโจทก์จำนวนที่เหลือ 22,015,246.94 บาท ชำระหนี้ แล้วนายอรุพรกับนายวรารุณีชำระหนี้ส่วนที่เหลือประมาณ 1,800,000 บาท แก่จำเลยจำเลยได้จดทะเบียนปลดจำนองที่ดินหลักประกันให้แก่นายอรุพรกับนายวรารุณี โดยมีได้แจ้งส่งหลักฐานการหักชำระหนี้และส่งมอบที่ดินที่จำนองแก่โจทก์ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยว่าการกระทำของจำเลยเป็นละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ของนางอรุพรกับนายวรารุณี และเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ของบริษัท อริยะโฮลดิ้ง จำกัด ต่อจำเลย กรณีจึงเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 680 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั่นคือ โจทก์เป็นบุคคลภายนอกที่เข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ นั้น ความมุ่งหมายในการเป็นผู้ค้ำประกันจึงเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ประสงค์จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ และเพื่อให้เกิดความเชื่อถือต่อลูกหนี้ บุคคลภายนอกซึ่งในคดีนี้ก็คือโจทก์จึงได้เข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ว่าจะมีการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ ซึ่งก็คือจำเลยอย่างแน่นอน ในการเข้าทำสัญญาค้ำประกันของโจทก์ต่อจำเลย โจทก์ตกลงยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายอรุพร นายวรารุณี และบริษัท อริยะโฮลดิ้ง จำกัด ทั้งโจทก์ได้มอบบัญชีเงินฝากประจำและทำหนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้ แสดงว่าโจทก์ผูกพันต่อจำเลย เพื่อประโยชน์ของจำเลยในการได้รับชำระหนี้แน่นอน ดังนั้น การที่จำเลยในฐานะเจ้าหนี้เมื่อประสงค์จะได้รับชำระหนี้คืนตามสิทธิที่มี จึงมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ชำระหนี้ได้ตามหนังสือยินยอมที่โจทก์แสดงเจตนาแจ้งไว้ และเมื่อ นายอรุพรกับนายวรารุณีได้ชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว กรณีถือว่าหนี้ของนายอรุพรกับนายวรารุณีได้ระงับไปเพราะการ

ชำระหนี้ ตามมาตรา 314 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อ นายอูรพ
พร้อมกับนายวรารุณได้จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 12695 และ 12696 ของตนไว้เป็น
ประกันในการชำระหนี้ เมื่อหนี้ตามสัญญาจำนองที่ได้ประกันหนี้ไว้ระงับไป สัญญา
จำนองจึงระงับสิ้นไปด้วย ตามมาตรา 744(1) ด้วยเหตุนี้จำเลยในฐานะผู้รับจำนองจึง
ไม่อาจหวังเหนี่ยวถือสิทธิใด ๆ ในสัญญาจำนองและทรัพย์สินที่จำนองไว้ได้อีก การ
ที่จำเลยปลดจำนองให้แก่นายอูรพและนายวรารุณ ซึ่งเป็นการกระทำไปตามหน้าที่
ของเจ้าหนี้ผู้ที่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ย่อมต้องคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันการ
ชำระหนี้แก่เจ้าของทรัพย์สิน การที่จำเลยจดทะเบียนปลดจำนองจึงเป็นการดำเนินการ
ไปตามหน้าที่ของเจ้าหนี้ผู้ที่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ที่พึงต้องคืนหลักประกันการ
ชำระหนี้ดังกล่าว การกระทำของจำเลยจึงหาเป็นละเมิดต่อโจทก์ไม่ และหาเป็นการ
กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ค้าประกันไม่อาจเข้ารับช่วงในสิทธิจำนองที่ได้
ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ ตามมาตรา 697 ไม่ เพราะบทบัญญัติมาตราดังกล่าว เป็นกรณีที่เจ้า
หนี้กระทำให้สิทธิ บุริมสิทธิ หรือจำนองที่มีเพื่อประโยชน์ในการได้รับชำระหนี้ลด
น้อยลง อันเป็นการกระทำก่อนการได้รับชำระหนี้จนครบ โจทก์จึงจะอ้างว่าจำเลย
ทำให้เสื่อมสิทธิในการเข้าสวมสิทธิจำนองของตนเพื่อไล่เบี้ยต่อนายอูรพกับนายวรา
รุณหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาข้อ
นี้ของจำเลยฟังขึ้นของโจทก์ฟังไม่ขึ้น และเมื่อการกระทำของจำเลยไม่เป็นละเมิด
ต่อโจทก์แล้ว กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นตามฎีกาของโจทก์และจำเลยอีก
ต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทน
จำเลย โดยกำหนดค่าทนายความรวม 80,000 บาท

(นพพร โพธิ์รังสิยากร-ศรีอัมพร ศาลิคุปต์-สิทธิโชค เทพไตรรัตน์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายนภาศักดิ์ เล่าภวรรณ์

ศาสตราจารย์ - นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโกศา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ11285/2546

๒
ต้น

หมายเหตุ